

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 610/2564

ธนาคาร ท.

โจทก์

นางสาว จ.

ผู้ร้อง

นาง ส.

ผู้คัดค้าน

นาง น. กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 744

ป.วิ.พ. มาตรา 247, มาตรา 295

เดิมผู้ร้องยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดและคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้ริบเงินมัดจำ ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับจำนองที่ดินที่ถูกขายทอดตลาดยื่นคำคัดค้านคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองฉบับ ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้ริบเงินมัดจำ ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้ริบเงินมัดจำ แล้วให้ขายทอดตลาดใหม่ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งให้ผู้ร้องนำเงินค่าซื้อทรัพย์สินส่วนที่เหลือมาชำระแล้วผู้ร้องไม่ชำระ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีคำสั่งริบเงินมัดจำ และให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดใหม่ เป็นเหตุให้ผู้ร้องมายื่นคำร้องเป็นคดีนี้ ศาลชั้นต้นยกคำร้องโดยไม่ไต่สวน ผู้คัดค้านจึงมิได้เข้ามาเป็นคู่ความเกี่ยวกับคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้ริบเงินมัดจำของผู้ร้องมาตั้งแต่แรก ประกอบกับผู้คัดค้านเป็นเพียงผู้รับจำนองที่ดินที่ขายทอดตลาดซึ่งในการขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดโดยติดจำนองไปด้วย สิทธิของผู้คัดค้านในฐานะผู้รับจำนองยังคงมีอยู่ครบถ้วน คำร้องของผู้ร้องที่ขอเพิกถอนคำสั่ง

ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้รับเงินมัดจำตลอดจนคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไม่ได้กระทบสิทธิของผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านจึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสีย
ในคดีไม่มีสิทธิฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลบังคับคดีแทนศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 9088 ของจำเลย
ที่ 2 ซึ่งติดจำนองอยู่กับผู้คัดค้านโดยติดจำนองไปด้วยเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำ
พิพากษาแก่โจทก์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ผู้ร้องเข้าประมูลซื้อที่ดินดังกล่าวได้
ในราคา 510,000 บาท โดยวางเงินมัดจำไว้ 10,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2558 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินอ้างว่าเจ้า
พนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดแจ้งตำแหน่งที่ดินผิดและไม่แจ้งว่าที่ดินอยู่
ในเขตเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ผู้
ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้รับเงินมัดจำ เมื่อวันที่
3 ตุลาคม 2559 ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอด
ตลาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำคัดค้านและได้สวนคำร้องขอเพิกถอนการขายทอด
ตลาดจนเสร็จในวันเดียวกัน แล้วนัดฟังคำสั่งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 แต่วันที่
10 พฤศจิกายน 2559 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอด
ตลาด คงไว้เฉพาะคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้รับเงิน
มัดจำ ศาลชั้นต้นให้รอไว้สั่งในวันนัด ถึงวันนัดฟังคำสั่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต
ให้ผู้ร้องถอนคำร้องและมีคำสั่งวินิจฉัยคดีให้ยกคำร้องทั้ง 2 ฉบับ ของผู้ร้อง ผู้ร้อง
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำพิพากษาแก้เป็นว่าให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีที่ให้รับเงินมัดจำแล้วให้ขายทอดตลาดใหม่ โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมี

คำสั่งให้ผู้ซื้อทรัพย์สินนำเงินค่าซื้อทรัพย์สินส่วนที่เหลือทั้งหมดมาชำระตามระเบียบของ
กรมบังคับคดีและดำเนินการต่อไป โดยศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
ให้โจทก์ จำเลยทั้งสองและผู้ร้องฟังเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 อ่านให้ผู้คัดค้าน
ฟังวันที่ 25 มกราคม 2561 จากนั้นในระหว่างเวลาที่ผู้คัดค้านขอขยายระยะเวลายื่น
ฎีกา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เจ้าพนักงานบังคับคดีทำหนังสือรายงานศาลชั้นต้น
ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 แล้ว โดยเมื่อวันที่
24 มกราคม 2561 เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหมายแจ้งให้ผู้ร้องมาชำระราคาส่วนที่
เหลือ 500,000 บาท ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหมาย มิฉะนั้นจะริบเงินมัดจำที่วาง
ไว้ 10,000 บาท และนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดใหม่ ฯลฯ โดยส่งให้ผู้ร้องเมื่อวันที่
12 มีนาคม 2561 มีนายนิคม น้องของผู้ร้องซึ่งอยู่ที่เดียวกันเป็นผู้รับไว้แทน เมื่อ
ครบกำหนดผู้ร้องไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีคำสั่งริบเงิน
มัดจำและให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดใหม่ วันที่ 17 เมษายน 2561 ผู้คัดค้านยื่น
ฎีกาตามที่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกา แต่ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ผู้
คัดค้านยื่นคำร้องขอถอนฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตจำหน่ายคดีเสียจากสารบบ
ความศาลฎีกาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โดยศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งศาลฎีกาให้คู่
ความฟังเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีและสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ผู้ร้องนำเงินมาชำระราคาส่วนที่เหลือตามระเบียบของ
กรมบังคับคดีและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ซื้อแก่ผู้ร้องต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำสั่งและการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงชอบแล้ว ส่วนระเบียบของกรมบังคับคดีที่ผู้
ร้องอ้างมาเป็นดุลพินิจของผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีหาได้เป็นบทบังคับให้ต้อง
รอผลคำพิพากษาถึงที่สุดก่อนแต่อย่างใดไม่ กรณีไม่มีเหตุต้องไต่สวน ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณากลับว่า ให้เพิกถอนคำสั่งริบเงินมัดจำของเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ผู้ร้องนำเงินไปชำระราคาส่วนที่เหลือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฉบับนี้ถึงที่สุด มิฉะนั้น ถือว่าผู้ร้องผิดสัญญาให้ริบเงินมัดจำและนำที่ดินขายทอดตลาดใหม่ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เดิมระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้คัดค้านโดยนายปรีชา ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำร้องขอถอนฎีกา ผู้ร้องซึ่งแก้ฎีกาได้รับสำเนาคำร้องขอถอนฎีกาแล้วไม่ยื่นคำคัดค้าน แต่ก่อนศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งศาลฎีกาให้คู่ความฟัง ผู้คัดค้านและทนายผู้คัดค้านมาศาลแถลงว่า ผู้คัดค้านประสงค์ฎีกาเช่นเดิม ศาลชั้นต้นจึงงดการอ่านคำสั่งศาลฎีกา และให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งคืนศาลฎีกา ดังปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งอนุมานได้ว่าผู้คัดค้านแถลงขอถอนคำร้องขอถอนฎีกา ที่ผู้ร้องยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ขอเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบโดยอ้างว่า เมื่อปรากฏว่าผู้คัดค้านได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้นายปรีชา มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนฎีกามาแต่ต้น การที่ศาลฎีกามีคำสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ศาลชั้นต้นเรียกผู้คัดค้านและทนายผู้คัดค้านมาสอบถามและแก้ไขเรื่องการมอบอำนาจให้เรียบร้อยเสียก่อนอ่านคำสั่งศาลฎีกา และศาลชั้นต้นไม่อ่านคำสั่งศาลฎีกาให้นายปรีชาฟัง จนทนายผู้คัดค้านมาศาลและแถลงว่าผู้คัดค้านประสงค์ฎีกาเช่นเดิมเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดหลงและไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 นั้น เห็นว่า แม้ในวันที่ศาลชั้นต้นนัดฟังคำ

ศาลฎีกา ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้คัดค้านได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้นายปรีชา มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนฎีกามาแต่ต้น แต่ศาลชั้นต้นยังดำเนินการจนได้ตัวผู้คัดค้าน และทนายผู้คัดค้านมาศาลเพื่อสอบถามตามที่ศาลฎีกามีคำสั่งไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ก็หาเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบไม่ เนื่องจากเป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาตามคำสั่งศาลฎีกาและผู้คัดค้านกับ ทนายผู้คัดค้านมีหน้าที่ต้องมาศาลอยู่แล้ว เมื่อศาลชั้นต้นยังมิได้อ่านคำสั่งศาลฎีกา เกี่ยวกับคำร้องขอถอนฎีกาของผู้คัดค้าน และผู้คัดค้านแถลงขอถอนคำร้องขอถอน ฎีกา จึงอนุญาตให้ผู้คัดค้านถอนคำร้องขอถอนฎีกาได้

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามคำแก้ฎีกาของผู้ร้องก่อนว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 หรือไม่ เห็นว่า เดิมผู้ร้องยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด และคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงาน บังคับคดีที่ให้ริบเงินมัดจำ ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับจำนองที่ดินที่ถูกขายทอดตลาดยื่นคำคัดค้านเฉพาะคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองฉบับ ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้ริบเงินมัดจำ หลังจากศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำพิพากษาแก้เป็นว่าให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้ริบเงินมัดจำ แล้วให้ขายทอดตลาดใหม่ โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งให้ผู้ซื้อทรัพย์สิน (คือผู้ร้อง) นำเงินค่าซื้อทรัพย์สินส่วนที่เหลือทั้งหมดมาชำระตามระเบียบของกรมบังคับคดี และดำเนินการต่อไปแล้ว ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือรายงานศาลชั้นต้นว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 โดยมีหมายแจ้งให้ผู้ร้องนำเงินมาชำระราคาส่วนที่เหลือภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหมาย ครบกำหนดแล้วผู้ร้องไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีคำสั่งริบเงินมัดจำและให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดใหม่ เป็นเหตุให้ผู้ร้องมายื่นคำร้องเป็นคดีนี้ อ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมบังคับคดี คำสั่งที่

503/2560 ข้อ 12 ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำพิพากษาไว้ ซึ่งศาลชั้นต้นตรวจ
คำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องโดยมิได้ดำเนินการไต่สวน ผู้คัดค้านจึงมิได้เข้ามาเป็น
คู่ความเกี่ยวกับคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้ริบเงินมัดจำ
ของผู้ร้องมาตั้งแต่แรก ประกอบกับผู้คัดค้านเป็นเพียงผู้รับจำนองที่ดินที่ขายทอด
ตลาด ซึ่งในการขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดโดยติด
จำนองไปด้วย สิทธิของผู้คัดค้านในฐานะผู้รับจำนองจึงยังคงมีอยู่ครบถ้วน ดังนั้น
คำร้องของผู้ร้องที่ขอเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้ริบเงินมัดจำตลอด
จนคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจึงไม่ได้กระทบสิทธิของผู้
คัดค้าน ผู้คัดค้านจึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีไม่มีสิทธิยื่นฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 3 เมื่อได้วินิจฉัยดังกล่าวแล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกา
ของผู้คัดค้านต่อไป

พิพากษายกฎีกาของผู้คัดค้าน คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดแก่ผู้คัดค้านค่าฤชา
ธรรมเนียมชั้นฎีกานอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ

(นวลทิพย์ จัตรชัยสกุล-ธนาคม ลิ้มภักดี-อภิชาติ ภมรบุตร)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายเทพวัช รุจิราภา

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายสิทธิพร บุญยฤทธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นบค.7421/2549

ต้น

หมายเหตุ